PREFEITURA MUNICIPAL DE EXEMPLO (CASO FICTÍCIO PARA TESTE)

Secretaria Municipal de Administração

TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos

1 1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação, pela Prefeitura Municipal de Exemplo (RJ), por meio da Secretaria Municipal de Administração, de serviços contínuos de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos, para a sede administrativa do Município.

1.2. Natureza do objeto: serviço contínuo com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nos termos do art. 6º, incisos XV e XVI, da Lei nº 14.133/2021. Os empregados da contratada ficarão à disposição nas dependências da Administração e não poderão ser compartilhados com outros contratos, e a Administração poderá fiscalizar a distribuição, o controle e a supervisão dos recursos humanos alocados.

1.3. Quantitativos: os serviços serão prestados por área física, em 3 (três) prédios que compõem a sede administrativa, com cerca de 6.200 m² de área interna e 1.800 m² de área externa. [PREENCHER: relação dos 3 prédios, com endereço e área interna e externa de cada um, tipologia das áreas (pisos, vidros e esquadrias, áreas molhadas, áreas externas etc.) e frequência por tipo de área, em anexo próprio].

1.4. Prazo do contrato: 12 (doze) meses. [PREENCHER: termo inicial da vigência (data de assinatura ou emissão da ordem de serviço)].

1.5. Prorrogação: por se tratar de serviço contínuo, o contrato poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, conforme o art. 107 da Lei nº 14.133/2021. A cada prorrogação, a autoridade competente deverá atestar que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração. A possibilidade de prorrogação constará do edital e do contrato.

1.6. Este Termo de Referência não indica nem veda marca ou modelo de produto. Os materiais e equipamentos serão exigidos por desempenho e finalidade, sem direcionamento, o que torna inaplicáveis as hipóteses do art. 41 da Lei nº 14.133/2021.

1.7. A definição precisa e suficiente do objeto, com a indicação das quantidades demandadas, é pressuposto da igualdade entre os licitantes e da formulação de propostas comparáveis (TCU, Súmula 177). A falta de clareza na definição do objeto compromete a transparência e a competitividade do certame (TCE-RJ, Acórdão 33393/2024, Processo 250.989-8/2023). Por isso, o detalhamento das áreas e das frequências indicado no item 1.3 é indispensável antes da publicação do edital.

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXIII, "a"; art. 107

2 2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. A presente contratação se fundamenta no Estudo Técnico Preliminar (ETP) nº 15/2026, elaborado pela Secretaria Municipal de Administração, que integra o processo administrativo e é a referência para este Termo de Referência. [PREENCHER: data de aprovação do ETP e número do processo administrativo].

2.2. Necessidade: a sede administrativa do Município, composta por 3 (três) prédios, com cerca de 6.200 m² de área interna e 1.800 m² de área externa, está sem contrato de limpeza. A contratação visa obter condições adequadas de salubridade e higiene nas instalações em que funcionam os serviços administrativos, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos.

2.3. O ETP é a primeira etapa do planejamento da contratação e deve estar concluído e aprovado antes da elaboração do Termo de Referência (TCU, Acórdão 1532/2026-Plenário). Ele caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução, e serve de base ao Termo de Referência (TCE-RJ, Acórdão 4011/2025, Processo 213.538-0/2024). Este Termo de Referência segue o ETP nº 15/2026. [PREENCHER: resumo das alternativas de solução analisadas no ETP, da justificativa da solução escolhida e da análise de riscos, para transcrição ou remissão expressa].

2.4. [PREENCHER: confirmar a previsão da contratação no Plano de Contratações Anual (art. 12, VII, e art. 18, caput, da Lei nº 14.133/2021) ou justificar a ausência dessa previsão].

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXIII, "b"

3 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

3.1. A solução consiste na prestação, por empresa especializada, de serviços de limpeza, asseio e conservação predial contratados com base na área física a ser limpa. A contratada fornecerá mão de obra com dedicação exclusiva, encarregado no local, materiais de consumo e equipamentos, e será responsável pela execução e pela supervisão dos serviços nos 3 (três) prédios da sede administrativa, em áreas internas e externas.

3.2. A solução é composta pelos seguintes elementos: (a) mão de obra operacional e encarregado no local; (b) materiais e equipamentos fornecidos pela contratada; (c) rotinas e frequências de limpeza por tipo de área; (d) fiscalização e medição pela Administração, com Instrumento de Medição de Resultado (IMR). [PREENCHER: quantitativo e categorias profissionais (por exemplo, serventes, encarregado e outras funções previstas na convenção coletiva aplicável), conforme produtividades de referência adotadas no ETP].

3.3. Ciclo de vida: o objeto é um serviço contínuo e seu ciclo de vida corresponde à vigência contratual, que pode chegar a 10 (dez) anos com as prorrogações. Devem ser considerados: (i) o consumo de materiais e a reposição periódica de insumos; (ii) a depreciação, a manutenção e a substituição dos equipamentos fornecidos pela contratada, cujas regras de apropriação de custos devem ser claras na composição de preços; (iii) a reposição de uniformes e de equipamentos de proteção individual; (iv) o descarte adequado dos resíduos e das embalagens gerados pelos serviços; (v) a desmobilização ao término do contrato, com retirada de equipamentos e materiais da contratada e devolução das áreas limpas e em ordem. [PREENCHER: lista mínima de materiais e equipamentos por especificação de desempenho, sem indicação de marca, e critérios de sustentabilidade adotados no ETP].

3.4. A análise de custos indiretos e de ciclo de vida segue o art. 11, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, para que a proposta mais vantajosa considere todo o ciclo de vida do objeto.

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXIII, "c"; art. 11, I

4 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Os requisitos desta seção devem ser compatíveis com os do ETP nº 15/2026 e não podem criar exigências nele não justificadas. Devem também refletir as características reais do objeto, sem exigências incompatíveis com a natureza do serviço licitado (TCU, Acórdão 2666/2025-Plenário). [PREENCHER: conferir cada requisito com o ETP e transcrever os requisitos nele definidos].

4.2. Requisitos já definidos pelo requisitante: (a) execução por empregados da contratada em regime de dedicação exclusiva; (b) presença de encarregado no local; (c) fornecimento, pela contratada, de todos os materiais e equipamentos necessários à execução.

4.3. Requisitos trabalhistas: por se tratar de dedicação exclusiva de mão de obra, a contratada deverá comprovar, sempre que solicitado pela Administração, o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias (art. 50 da Lei nº 14.133/2021). O edital poderá prever, conforme o art. 121, § 3º, da mesma Lei, mecanismos de proteção ao cumprimento dessas obrigações. [PREENCHER: indicar quais mecanismos serão adotados (garantia para verbas rescisórias, condicionamento do pagamento à regularidade, conta vinculada ou pagamento direto de verbas trabalhistas) e a convenção coletiva aplicável à categoria].

4.4. Quanto ao vínculo dos profissionais, o TCU registrou que, em contratos com pagamento por resultado ou níveis de serviço, não é cabível exigir vínculo exclusivamente celetista, exigência restrita aos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra (TCU, Acórdão 1189/2025-Plenário). Como o objeto foi caracterizado como dedicação exclusiva, esse regime fundamenta os requisitos trabalhistas acima. [PREENCHER: confirmar o enquadramento do objeto, considerando que a medição será feita por área limpa com IMR].

4.5. [PREENCHER: qualificação mínima e treinamentos dos profissionais, uniformes e equipamentos de proteção individual, normas técnicas e de segurança

aplicáveis, requisitos de sustentabilidade, e eventual exigência de garantia contratual (art. 96 da Lei nº 14.133/2021), sempre conforme o ETP].

4.6. Subcontratação: [PREENCHER: indicar se a subcontratação será permitida (e em que limites) ou vedada, com a respectiva justificativa]. A vedação deve ser motivada no ETP ou no Termo de Referência (TCU, Acórdão 2450/2025-Plenário). Ela é excepcional, e vedações imotivadas fragilizam a competitividade (TCE-RJ, Acórdão 46229/2025, Processo 102.682-5/2024).

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXIII, "d"; arts. 50 e 121

5 5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Local: os serviços serão prestados nas dependências da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Exemplo, nos 3 (três) prédios descritos no item 1.3, em áreas internas (cerca de 6.200 m²) e externas (cerca de 1.800 m²).

5.2. Dias e horário: de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. [PREENCHER: intervalo para repouso e alimentação, tratamento de feriados e pontos facultativos, e eventual necessidade de execução fora do horário em situações excepcionais].

5.3. Supervisão: a contratada manterá encarregado no local durante a execução dos serviços. O encarregado será o preposto para as comunicações operacionais com a fiscalização, e deverá distribuir as equipes, controlar a frequência e verificar a qualidade da execução. [PREENCHER: número de encarregados e forma de formalização do preposto (art. 118 da Lei nº 14.133/2021)].

5.4. Materiais e equipamentos: serão fornecidos pela contratada, sem ônus adicional à Administração, em quantidade e qualidade suficientes para a execução contínua dos serviços e de acordo com as especificações do Anexo [PREENCHER: indicar o anexo de especificações de materiais e equipamentos].

5.5. Rotinas: os serviços serão executados conforme a frequência e a periodicidade de cada tipo de área e de serviço (diário, semanal, mensal ou eventual). [PREENCHER: tabela de rotinas por área (atividades, frequência e produtividade de referência), distinguindo áreas internas e externas].

5.6. Início da execução: [PREENCHER: prazo para mobilização e início dos serviços após a assinatura do contrato ou a emissão da ordem de serviço]. A reposição de empregados em faltas e ausências, para evitar solução de

continuidade, será exigida nos termos do contrato. [PREENCHER: prazo de reposição].

5.7. Recebimento: nos termos do art. 140, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, o objeto será recebido provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e pela fiscalização, mediante termo detalhado, e definitivamente por servidor ou comissão designados pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais. [PREENCHER: prazos para os recebimentos provisório e definitivo, observados os limites legais, e sua vinculação ao ciclo mensal de medição].

5.8. Encerramento: ao término do contrato, a contratada retirará seus equipamentos e materiais e devolverá as áreas em condições adequadas de limpeza. Também comprovará o pagamento das verbas trabalhistas dos empregados alocados ao contrato. [PREENCHER: procedimentos e documentos de encerramento, inclusive eventual transição para nova contratada].

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXIII, "e"; art. 140, I

6 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por gestor e fiscal técnico designados por portaria, representantes da Administração escolhidos conforme os requisitos do art. 7º da Lei nº 14.133/2021, e pelos respectivos substitutos (art. 117). A Administração poderá contratar terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes. [PREENCHER: nome ou cargo do gestor e do fiscal técnico e número da portaria; indicar também fiscal administrativo para a verificação das obrigações trabalhistas e previdenciárias, dada a dedicação exclusiva de mão de obra].

6.2. Papéis: ao gestor competem a coordenação das atividades de fiscalização, a gestão administrativa do contrato e a adoção das providências relativas a prorrogações, reajuste ou repactuação, e sanções. Ao fiscal técnico compete verificar a execução dos serviços no local e a conformidade com o Termo de Referência e com o IMR. Ao fiscal administrativo, se designado, compete verificar a regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da contratada.

6.3. Rotina de fiscalização: a fiscalização será diária, com uso de lista de verificação (checklist) por área, com data e responsável pelo registro. O fiscal

verificará a efetiva execução dos serviços no local, e não apenas a conferência documental (TCE-RJ, Acórdão 61660/2024, Processo 118.385-1/2023). As listas de verificação diárias subsidiarão a apuração mensal do IMR.

6.4. Registros e comunicações: toda interação com a contratada será formalizada por escrito e registrada no processo de fiscalização, para garantir a rastreabilidade dos fatos e fundamentar eventuais sanções (orientação do TCU, Licitações & Contratos, 5ª ed.). [PREENCHER: periodicidade da reunião inicial de alinhamento e das reuniões de acompanhamento, modelo de relatório mensal da contratada e prazos para correção das falhas apontadas].

6.5. Responsabilidade do fiscal: atestar como adequados serviços executados com falhas de qualidade é ato grave, que pode sujeitar o fiscal ao ressarcimento de eventual dano ao erário (TCU, Acórdão 605/2026-Segunda Câmara). O atesto estará, portanto, condicionado ao resultado apurado pelo IMR e pelas listas de verificação.

6.6. Segregação de funções: a designação do fiscal deve respeitar o princípio da segregação de funções (art. 5º da Lei nº 14.133/2021). Segundo o TCE-RJ, o servidor não pode atuar concomitantemente como fiscal do contrato e como membro da comissão julgadora (Acórdão 721/2026, Processo 234.065-6/2025). [PREENCHER: confirmar que as pessoas designadas não exercem funções incompatíveis no mesmo processo].

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXIII, "f"; art. 117

7 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

7.1. Medição: será mensal e feita por metro quadrado efetivamente limpo, com base na área física de cada prédio (internas e externas) e na frequência definida, apurada pela fiscalização com apoio nas listas de verificação diárias.

7.2. Instrumento de Medição de Resultado (IMR): a medição será acompanhada de IMR, que vincula o valor a pagar à qualidade e à efetividade dos serviços. Áreas não limpas ou limpas fora do padrão serão desconsideradas na medição ou terão ajuste no pagamento, conforme as faixas do IMR. [PREENCHER: indicadores do IMR (por exemplo, limpeza das áreas, presença do efetivo, reposição de materiais, atendimento a ocorrências), metas, método de aferição, faixas de ajuste ou glosa e consequências do desempenho reiteradamente insatisfatório].

7.3. Cálculo mensal: o valor mensal será obtido pela aplicação do preço unitário por m² contratado à área efetivamente limpa e aferida, com os ajustes do IMR. [PREENCHER: definir formalmente a relação entre o preço unitário por m² e o valor global da proposta (critério de julgamento por menor preço global), inclusive o tratamento de áreas não limpas, e se haverá preços unitários distintos para áreas internas e externas].

7.4. Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias, contados de [PREENCHER: marco inicial da contagem, por exemplo, atesto da nota fiscal ou recebimento definitivo da medição], observada a ordem cronológica de exigibilidade (art. 141 da Lei nº 14.133/2021). O pagamento depende da apresentação de nota fiscal e dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista. [PREENCHER: lista de documentos exigidos, incluindo as comprovações trabalhistas e previdenciárias do período (art. 50 da Lei nº 14.133/2021)].

7.5. Condições de preço: as cláusulas de preço e pagamento devem estabelecer os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento e a do efetivo pagamento (art. 92, V, da Lei nº 14.133/2021). Em contrato de serviços contínuos com dedicação exclusiva, deve haver cláusula de reajustamento em sentido estrito ou repactuação (art. 25, § 8º). [PREENCHER: data-base, periodicidade, índice de reajuste ou regra de repactuação e índice de atualização monetária].

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXIII, "g"; art. 92, V

8 8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. Modalidade: pregão, na forma eletrônica, por se tratar de serviço comum, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser definidos objetivamente por especificações usuais de mercado (art. 6º, XIII e XLI, e art. 29 da Lei nº 14.133/2021). [PREENCHER: modo de disputa (aberto ou aberto-fechado) e eventual intervalo mínimo entre lances].

8.2. Critério de julgamento: menor preço global (art. 33, I, da Lei nº 14.133/2021). [PREENCHER: justificativa da adoção de item único ou global e da ausência de parcelamento (art. 47, II, da Lei nº 14.133/2021), considerando que os 3 prédios integram a mesma sede administrativa]. As propostas deverão conter

planilha de custos e formação de preços, com a composição dos custos de mão de obra, materiais e equipamentos, para aferir a exequibilidade.

8.3. Habilitação: serão exigidos os documentos de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista, técnica e econômico-financeira (arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133/2021), limitados ao indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Cada exigência técnica e econômica deve ser motivada, com indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto (art. 18, IX).

8.4. Qualificação técnica: [PREENCHER: exigências (por exemplo, atestados de capacidade técnico-operacional de serviços de limpeza predial compatíveis em natureza e porte), com a indicação da parcela de maior relevância ou valor significativo que justifica cada uma e as quantidades mínimas, proporcionais ao objeto e sem restrição indevida da competição].

8.5. Qualificação econômico-financeira: [PREENCHER: índices contábeis, capital ou patrimônio líquido mínimo e demonstrações contábeis exigidas, com justificativa]. Em licitações federais de serviços continuados, o TCU entendeu que o índice de 16,66% do capital circulante líquido (IN SEGES/MP nº 5/2017) é apurado com base no preço estimado da contratação para 12 meses (Acórdão 1087/2025-Plenário). Esse entendimento é parâmetro de boa prática para o Município, que pode adotá-lo se o regulamento local assim previr.

8.6. Vistoria: [PREENCHER: indicar se haverá vistoria prévia e se ela é imprescindível ao conhecimento das condições do local]. Se prevista, o edital deverá permitir sua substituição por declaração formal do licitante de conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação (art. 63, §§ 2º e 3º, da Lei nº 14.133/2021), e a Administração deverá disponibilizar datas e horários diferentes para os interessados (art. 63, § 4º).

8.7. Consórcio, subcontratação e tratamento diferenciado: [PREENCHER: regras de participação de consórcios, com justificativa, regras de subcontratação (item 4.6) e eventual aplicação do tratamento diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte (Lei Complementar nº 123/2006)].

8.8. Segregação de funções: a condução do pregão deve ser exercida por agentes distintos dos que elaboraram os documentos da fase interna, como o ETP e o Termo de Referência (TCU, Acórdão 6389/2025-Segunda Câmara; arts. 5º e 7º, §

1º, da Lei nº 14.133/2021). [PREENCHER: confirmar a designação do agente de contratação ou pregoeiro e da equipe de apoio, distintos dos responsáveis pelo ETP e por este Termo de Referência].

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXIII, "h"; art. 18, IX

9 9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O valor estimado será definido com base no melhor preço aferido pelos parâmetros do art. 23, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, combinados ou não, nos termos do regulamento aplicável. [PREENCHER: regulamento municipal ou ato normativo que disciplina a pesquisa de preços].

9.2. Valor estimado: [PREENCHER: valor máximo global para 12 meses, valor mensal e preço unitário referencial por m² (áreas internas e externas, se houver distinção), apurados a partir da pesquisa de preços e da planilha de custos e formação de preços]. Nenhum valor foi informado pelo requisitante.

9.3. Parâmetros e memória de cálculo: devem constar de documento separado e classificado, anexo ao processo, com descrição do objeto, agentes responsáveis pela pesquisa, fontes consultadas e datas, série de preços coletados, método estatístico aplicado, tratamento dos valores discrepantes, memória de cálculo e justificativa da escolha de fornecedores, no caso de pesquisa direta. [PREENCHER: localização do documento no processo].

9.4. Por se tratar de dedicação exclusiva de mão de obra, a estimativa deve indicar o valor máximo global e mensal, apurado com a planilha de custos e formação de preços, a pesquisa de preços praticados em contratações similares ou valores de referência oficiais, e regras claras sobre os custos que impactam o valor global (em especial a depreciação dos equipamentos), conforme a IN SEGES/MP nº 5/2017, item 2.9, adotada como boa prática. [PREENCHER: convenção coletiva e demais insumos considerados].

9.5. Riscos de insumos: caso o regime de execução adotado seja a empreitada por preço global, em que a contratada apresenta as estimativas de gastos com materiais e equipamentos na composição de custos, os riscos de variação nos preços dos insumos são suportados ou auferidos por ela, quando não houver sobrepreço (TCU, Acórdão 1593/2024-Segunda Câmara). [PREENCHER: confirmar o regime de execução e a repartição de riscos no contrato].

9.6. [PREENCHER: motivação sobre o momento de divulgação do orçamento estimado (arts. 18, XI, e 24 da Lei nº 14.133/2021)].

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXIII, "i"; art. 23, § 1º

10 10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. Nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada do objeto e sem a indicação dos créditos orçamentários para o pagamento das parcelas contratuais vincendas no exercício da contratação, sob pena de nulidade do ato e de responsabilização de quem lhe der causa (art. 150 da Lei nº 14.133/2021).

10.2. Dotação orçamentária: [PREENCHER: órgão e unidade orçamentária, programa de trabalho, ação, natureza da despesa, fonte de recursos, número da dotação e saldo disponível, com a indicação do exercício financeiro da contratação]. A despesa deve estar adequada à lei orçamentária anual, com dotação específica e suficiente ou abrangida por crédito genérico, considerando todas as despesas da mesma espécie previstas no programa de trabalho (TCE-RJ, Acórdão 33931/2024, Processo 215.307-3/2024).

10.3. Exercícios seguintes: por se tratar de contrato de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, as despesas dos exercícios seguintes correrão à conta das dotações previstas nas respectivas leis orçamentárias (art. 105 da Lei nº 14.133/2021). [PREENCHER: se a vigência atravessar mais de um exercício, indicar a parcela que correrá em cada um e o compromisso de inclusão nos orçamentos seguintes].

10.4. [PREENCHER: declaração de adequação orçamentária e financeira do ordenador de despesa e compatibilidade com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o Plano de Contratações Anual].

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXIII, "j"; art. 150

REFERÊNCIAS

RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (Plenário). Acórdão 46229/2025 – Processo 102.682-5/2024. Relator: Conselheiro Andrea Siqueira Martins. Julgado em 3 set. 2025. TCE-RJ – Jurisprudência Selecionada. Disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/jurisprudencia-selecionada. Acesso em: 31 out. 2026. Disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/jurisprudencia-selecionada.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Segunda Câmara). Acórdão 1593/2024-Segunda Câmara. Relator: Ministro(a) Augusto Nardes. Julgado em 12 mar. 2024. TCU – Jurisprudência Selecionada (Informativo de Licitações e Contratos nº 478 de 09/04/2024 BJ nº 485 de 01/04/2024). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-165421/score%2520desc/0. Acesso em: 31 out. 2026. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-165421/score%2520desc/0.

Local e data: _____

Responsável pela elaboração: _____ (nome, cargo e matrícula)

ANEXO — PENDÊNCIAS E PONTOS DE ATENÇÃO

Esta minuta foi elaborada por inteligência artificial a partir das respostas do requisitante e conferida automaticamente pelo Agente Licitacon. Revise todo o texto, complete as lacunas destacadas e remova este anexo antes de juntar ao processo.

Pendências para completar

• Valor estimado da contratação (global para 12 meses, mensal e preço unitário por m²), com a pesquisa de preços e a memória de cálculo em documento separado e classificado. Nenhum valor foi informado (seção 9).

• Dotação orçamentária completa (programa de trabalho, ação, natureza da despesa, fonte, número da dotação e saldo) e previsão para os exercícios seguintes (seção 10).

• Data de aprovação do ETP nº 15/2026 e número do processo administrativo. Conferir se os requisitos deste Termo de Referência coincidem com os do ETP, que não foi fornecido (seções 2 e 4).

• Detalhamento das áreas: endereço e metragem de cada um dos 3 prédios, tipologia dos pisos e ambientes, frequência e produtividade por tipo de área, quantitativo de postos e categorias profissionais (itens 1.3, 3.2 e 5.5).

• Possível inconsistência de modelo: o objeto é de dedicação exclusiva de mão de obra, mas a medição é por m² limpo com IMR e a seleção é por menor preço global. A equipe de planejamento deve confirmar o enquadramento (serviço por postos ou por resultado) e a relação entre preço unitário por m² e preço global. Isso afeta a planilha de custos, os requisitos trabalhistas e o vínculo celetista (itens 4.4 e 7.3).

• IMR: indicadores, metas, método de aferição, faixas de ajuste ou glosa e consequências do desempenho insatisfatório (item 7.2).

• Pagamento: marco inicial do prazo de 30 dias, documentos exigidos, data-base e periodicidade do reajuste ou da repactuação, e índice de atualização monetária (itens 7.4 e 7.5).

• Habilitação: exigências de qualificação técnica e econômico-financeira, com a justificativa do art. 18, IX; decisão sobre vistoria (e sua substituição por declaração), consórcio, tratamento diferenciado de ME/EPP e modo de disputa (seção 8).

• Subcontratação: decidir se será permitida ou vedada e justificar (item 4.6).

• Mecanismos de proteção trabalhista do art. 121, § 3º, e do art. 50 (garantia, conta vinculada, pagamento direto etc.) e convenção coletiva aplicável. Decidir também se haverá garantia contratual (art. 96) (item 4.3).

• Gestão: nomes ou cargos e portaria do gestor e do fiscal técnico. Avaliar a designação de fiscal administrativo para as obrigações trabalhistas. Confirmar a ausência de incompatibilidade de funções (como pregoeiro ou membro da comissão julgadora) e a periodicidade das reuniões e relatórios, propostos como boa prática (seção 6).

• Execução: intervalo de jornada, feriados e pontos facultativos, prazo de mobilização, reposição de ausências, número de encarregados, prazos de recebimento provisório e definitivo e procedimentos de encerramento (seção 5).

• Previsão da contratação no Plano de Contratações Anual, regulamento municipal da pesquisa de preços e motivação sobre a divulgação do orçamento estimado (itens 2.4, 9.1 e 9.6).

• Regime de execução (empreitada por preço global ou outro), para confirmar a aplicação do entendimento do TCU sobre riscos de variação dos preços de insumos (item 9.5).

• Solicitação adicional: o requisitante não informou as ações de contingência para o período em que a sede está sem contrato. Avaliar o prazo previsto para a conclusão do certame.

Pontos de atenção da conferência automática

[Alta] tr-05: O modelo traz os locais (3 prédios), os dias e horários (segunda a sexta, 7h às 16h), a supervisão pelo encarregado/preposto, o fornecimento de materiais, a regra de recebimento provisório e definitivo (art. 140, I) e o encerramento. Estão pendentes: a tabela de rotinas por área (atividades, frequência e produtividade), o prazo de mobilização e de reposição de faltas, o intervalo de repouso, o tratamento de feriados, o número de encarregados, os prazos de recebimento e o anexo de materiais. Providência: Preencher a tabela de rotinas, os prazos de início e de reposição, os prazos de recebimento (vinculados ao ciclo mensal de medição) e o anexo de materiais e equipamentos.

[Alta] tr-07: O TR prevê medição mensal por m² efetivamente limpo, com listas de verificação, IMR vinculado ao pagamento, prazo de pagamento de 30 dias e ordem cronológica (art. 141). Estão pendentes os indicadores, metas e faixas de ajuste do IMR, o marco inicial do prazo de pagamento, a lista de documentos de pagamento e a data-base, periodicidade e índice do reajuste ou da repactuação. A relação entre o preço unitário por m² e o valor global da proposta também não está definida (item 7.3). Providência: Definir o IMR (indicadores, metas, método e faixas de glosa), fixar o marco do prazo de pagamento (por exemplo, atesto da nota fiscal), listar os documentos exigidos, definir data-base, periodicidade e índice (ou repactuação, nos termos do art. 25, § 8º) e esclarecer como o preço unitário por m² se relaciona com o valor global.

[Alta] tr-09: O TR não contém estimativa de valor: o valor máximo global, o mensal e o preço unitário referencial por m² estão pendentes (item 9.2). Não foi indicado o regulamento municipal de pesquisa de preços, nem a localização do documento separado com fontes, série de preços, método estatístico e memória de cálculo (9.3). O item 9.4 reconhece que, em dedicação exclusiva, a estimativa exige planilha de custos e valores de referência, com convenção coletiva, mas nada foi preenchido. Também estão pendentes o regime de execução e a repartição de riscos de insumos (9.5) e a motivação sobre a divulgação do orçamento (9.6). A planilha de custos e a convenção coletiva não foram enviadas. Providência: Elaborar a pesquisa de preços com fontes diversificadas (painéis oficiais, contratações similares, outros parâmetros do art. 23, § 1º, e não apenas cotações), com cesta de preços equivalente em condições de execução e unidade (m² e frequências), tratamento de valores discrepantes e memória de cálculo em documento separado. Anexar a planilha de custos (Excel) com a convenção coletiva da categoria correta, o CBO e o piso. Informar o valor global, o mensal e o unitário por m².

[Alta] tr-10: O TR cita corretamente o art. 150 e o art. 105, mas não indica nenhuma dotação. Estão pendentes o programa de trabalho, a natureza da despesa, a fonte, o número da dotação, o saldo, a repartição por exercício e a declaração de adequação orçamentária e financeira do ordenador de despesa e de compatibilidade com PPA, LDO e PCA. Providência: Preencher a dotação e o saldo, indicar o exercício e a parcela em cada exercício, e juntar a declaração do ordenador de despesa e a compatibilidade com PPA, LDO e PCA.

[Alta] Minuta com campos "[PREENCHER]" em pontos essenciais: O documento mantém dezenas de campos pendentes. Alguns são de conteúdo indispensável: anexo das áreas, quantitativo de postos, valor estimado, dotação, indicadores do IMR, habilitação, subcontratação e vistoria. O próprio TR declara que o detalhamento das áreas é indispensável antes da publicação do edital. Providência: Concluir o preenchimento, submeter o TR à aprovação da autoridade competente e ao controle prévio de legalidade (assessoria jurídica) antes da divulgação do edital.

[Média] tr-01: O objeto está bem definido quanto à natureza (serviço contínuo com dedicação exclusiva), ao prazo (12 meses) e à possibilidade de prorrogação (item 1.5, com art. 107). Os quantitativos, porém, aparecem apenas como áreas globais aproximadas ("cerca de"). A relação dos prédios, as áreas por edificação, a tipologia das áreas e a frequência por tipo de área estão pendentes. O termo inicial da vigência também está pendente. O próprio item 1.7 reconhece que o detalhamento é "indispensável antes da publicação do edital". Providência: Anexar ao TR a tabela de edifícios (endereço, área

interna e externa, tipologias e frequências), fixar o termo inicial da vigência e substituir "cerca de" por metragens aferidas, com tolerância e forma de conferência.

[Média] tr-04: Os requisitos já definidos são poucos: dedicação exclusiva, encarregado no local e fornecimento de materiais e equipamentos pela contratada. A compatibilidade com o ETP não foi conferida. Estão pendentes a convenção coletiva aplicável, os mecanismos trabalhistas do art. 121, § 3º, a qualificação e os treinamentos, uniformes e EPI, as normas técnicas, a garantia contratual e a subcontratação. Há ainda dúvida de enquadramento: o TR exige dedicação exclusiva, mas mede por m² com IMR (item 4.4). Providência: Transcrever os requisitos do ETP, fixar a convenção coletiva da categoria (limpeza e conservação, base territorial do Município), escolher e descrever os mecanismos do art. 121, § 3º, e definir a regra de subcontratação. Resolver o enquadramento (ver apontamento específico).

[Média] tr-06: O modelo de gestão está bem desenvolvido: gestor, fiscal técnico e fiscal administrativo, papéis definidos, fiscalização diária com checklist por área, verificação da execução in loco e não só documental, registros escritos, vínculo do atesto ao IMR e segregação de funções. Ficam pendentes a designação nominal ou funcional, a portaria, a periodicidade das reuniões, o modelo de relatório mensal e os prazos para correção de falhas. O fiscal administrativo consta apenas como "se designado" (item 6.2). Providência: Preencher os campos pendentes e tornar obrigatória a designação de fiscal administrativo. Fixar a rotina de reuniões e o relatório mensal e prever o prazo de correção de falhas.

[Média] tr-08: O TR indica pregão eletrônico (serviço comum, art. 6º, XIII e XLI, e art. 29) e menor preço global (art. 33, I). Exige proposta com planilha de custos e formação de preços e registra que cada exigência de habilitação deve ser motivada (art. 18, IX). Estão pendentes: modo de disputa, justificativa do item único e do não parcelamento (art. 47, II), qualificação técnica (atestados, quantidades mínimas e parcela de maior relevância), qualificação econômico-financeira (índices, capital ou patrimônio líquido), regras de consórcio, subcontratação e ME/EPP, e a confirmação de que o agente de contratação é distinto dos autores do ETP e do TR. Providência: Definir cada exigência de habilitação com a parcela de maior relevância ou valor significativo que a justifica, em quantidades proporcionais à área e aos postos, e admitir somatório de atestados quando pertinente. Se adotar o índice de 16,66% do capital circulante líquido (parâmetro da IN SEGES/MP 5/2017), aplicá-lo sobre o preço estimado de 12 meses. Justificar o item global, a ausência de parcelamento e as regras de consórcio.

[Média] Enquadramento do objeto: dedicação exclusiva × medição por resultado (m² e IMR) × menor preço global: O TR caracteriza o objeto como serviço contínuo com dedicação exclusiva de mão de obra e extrai disso os requisitos trabalhistas. Ao mesmo tempo, prevê

medição mensal por m² limpo com IMR e preço unitário por m², com julgamento por menor preço global. O TR deixa pendente a confirmação do enquadramento e a relação entre o preço unitário e o global. Isso afeta a regra de reajuste ou repactuação, as exigências trabalhistas e o risco da planilha de custos. Providência: Decidir e declarar o enquadramento do objeto. Se for mantida a dedicação exclusiva, manter os mecanismos de proteção trabalhista e a planilha de custos, usando o IMR como ajuste de qualidade. Definir o regime de execução e a forma como o preço por m² (interno e externo) compõe o valor global, com regra para áreas não limpas.

[Média] Mecanismos de proteção ao cumprimento das obrigações trabalhistas apenas facultados: O TR registra que o edital "poderá" prever mecanismos (garantia, condicionamento do pagamento, conta vinculada, pagamento direto), sem escolher nenhum. A convenção coletiva aplicável também não foi indicada. Providência: Definir quais mecanismos serão adotados (por exemplo, conta vinculada para verbas rescisórias, condicionamento do pagamento à regularidade e seguro-garantia), refletir seus custos na planilha e indicar a convenção coletiva da categoria e da base territorial.

[Média] Planilha de custos, convenção coletiva e análise da mão de obra não disponíveis: Por se tratar de dedicação exclusiva de mão de obra, a análise de economicidade exige a planilha de custos preenchida (Excel), com CBO, categoria, salário-base, adicionais e a convenção coletiva usada. Esses documentos não foram enviados e o TR não traz valores nem categorias. Por isso, o custo total do profissional e a verificação de compatibilidade com a referência de mercado não puderam ser feitos. Providência: Anexar a planilha de custos e formação de preços (modelo da IN SEGES/MP 5/2017, adotado como boa prática), com CBO, piso e adicionais, e a convenção coletiva (PDF ou Word) da categoria de limpeza e conservação aplicável à base territorial. Reapresentar para análise.

[Baixa] tr-02: O TR cita expressamente o ETP nº 15/2026 e resume a necessidade (sede sem contrato de limpeza, salubridade e higiene). Ficam pendentes a data de aprovação do ETP, o número do processo, o resumo das alternativas e dos riscos do ETP e a confirmação de previsão da contratação no Plano de Contratações Anual (item 2.4). Providência: Preencher data e número do processo, remeter ao resumo da solução escolhida e dos riscos do ETP e confirmar a previsão no PCA, ou justificar sua ausência.

[Baixa] tr-03: A solução é descrita como um todo (mão de obra, encarregado, materiais, equipamentos, rotinas e fiscalização). O item 3.3 trata do ciclo de vida: consumo de insumos, depreciação e substituição de equipamentos, uniformes e EPI, descarte de resíduos e desmobilização. O item 3.4 invoca o art. 11, I. Ficam pendentes as categorias e o quantitativo de profissionais, a lista mínima de materiais e equipamentos e os critérios de sustentabilidade. Providência: Completar a lista de materiais e equipamentos por

desempenho, os postos e categorias, as produtividades de referência e os critérios de sustentabilidade. Vincular a regra de depreciação à planilha de custos.

[Baixa] tr-13: O TR ainda não decide se haverá vistoria. Condiciona, de forma correta, que, se prevista, o edital permitirá a substituição por declaração formal do licitante e disponibilizará datas e horários diferentes (art. 63, §§ 2º a 4º). O § 3º fala em declaração assinada pelo responsável técnico do licitante, e o TR usa a expressão "declaração formal do licitante". Providência: Definir se haverá vistoria. Se a avaliação do local não for imprescindível, tornar a vistoria facultativa. Se houver, prever a declaração assinada pelo responsável técnico e o agendamento em datas e horários distintos.

[Baixa] Trechos instrutórios e citações de precedentes no corpo do TR: O TR traz comentários didáticos ("devem ser compatíveis", "é indispensável") e várias citações de acórdãos e de orientações. Dois precedentes (TCE-RJ, Acórdão 46229/2025, e TCU, Acórdão 1593/2024-Segunda Câmara) não constam entre as fontes disponibilizadas para esta análise, e a citação deve ser conferida pelo órgão. O item 8.5 trata a orientação do TCU para licitações federais como parâmetro para o Município. Providência: Na versão final, converter os comentários em regras objetivas, mover a fundamentação jurisprudencial para a justificativa, conferir os precedentes citados e indicar o ato local, se houver, que adota a IN SEGES/MP 5/2017.